# Samenwerkingsovereenkomst

*BatterijConcept en de zelfstandige verkoopadviseur*

BatterijConcept verkoopt thuisbatterijen; de installatie wordt uitgevoerd door derden. Deze overeenkomst regelt het adviseren van klanten en bemiddelen bij de verkoop van thuisbatterijen, de overdracht aan de backoffice, de provisie en de afwikkeling van de samenwerking.

## Partijen

BatterijConcept, gevestigd aan Daltonlaan 500, 3584 BK Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 42141855, met vestigingsnummer 000066465834, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bij de ondertekening vermelde bevoegde ondertekenaar, hierna: BatterijConcept.

De zelfstandige ondernemer van wie de volledige gegevens onderaan deze overeenkomst bij de ondertekening zijn opgenomen, hierna: Adviseur.

Partijen komen het volgende overeen.

## 1 Samenwerking en zelfstandigheid

**1.1** Adviseur bemiddelt als zelfstandig ondernemer bij de verkoop van thuisbatterijen van BatterijConcept aan particuliere klanten. De koop- en installatieovereenkomst wordt gesloten tussen BatterijConcept en de klant. Adviseur koopt de producten niet zelf in en is geen installatiepartner.

**1.2** Partijen beogen een zelfstandige commerciële samenwerking. Adviseur bepaalt zelf zijn beschikbaarheid en werkwijze en heeft geen verplichte werkdagen of werkuren. De feitelijke uitvoering moet hiermee overeenkomen; de benaming van deze overeenkomst bepaalt niet zelfstandig de juridische kwalificatie.

**1.3** Adviseur mag voor andere opdrachtgevers werken, met inachtneming van de geheimhouding, het gebruiksverbod en de relatiebescherming in artikel 8. Er geldt geen exclusief werkgebied of alleenrecht op klanten. Het afleiden van leads, orders of verkoopkansen van BatterijConcept naar zichzelf of een derde is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.

**1.4** BatterijConcept verstrekt de actuele productinformatie, prijzen, klantdocumenten en toegang tot de benodigde systemen. Adviseur bepaalt zelf zijn beschikbaarheid. Partijen spreken geen minimumaantal uren, orders of een minimuminkomen af.

**1.5** BatterijConcept garandeert geen minimumaantal, spreiding, exclusiviteit, conversie of doorgang van leads of afspraken. Aantallen kunnen wisselen door onder meer vraag, marketingresultaten, regio, beschikbaarheid en klantannuleringen. Prognoses, voorbeelden en eerdere aantallen zijn geen volumegarantie. Alleen beschikbaarheid of minder afspraken geeft geen zelfstandig contractueel recht op een vergoeding. Wettelijke aanspraken, waaronder artikel 7:435 BW wanneer daarvan sprake is, blijven onverlet; dit beding sluit aansprakelijkheid voor een eigen toerekenbare tekortkoming niet uit.

## 2 Eerlijk advies en overdracht van orders

**2.1** Adviseur brengt de klantbehoefte zorgvuldig in kaart, adviseert eerlijk en schept realistische verwachtingen over product, prijs, besparing, planning en het verdere proces. Berekeningen en verwachtingen worden herkenbaar als zodanig gepresenteerd. Adviseur doet geen onbevoegde garanties over rendement, financiering, regelingen, technische haalbaarheid of een installatiedatum.

**2.2** Adviseur gebruikt actuele informatie en goedgekeurde klantdocumenten van BatterijConcept en informeert de klant correct over de voorwaarden en het toepasselijke herroepingsrecht. Adviseur heeft geen algemene volmacht. Kortingen, wijzigingen, prijsafspraken en toezeggingen buiten de schriftelijk verstrekte verkoopbevoegdheden vereisen vooraf schriftelijk akkoord van BatterijConcept.

**2.3** Adviseur zet iedere order zo spoedig mogelijk en volledig via het aangewezen systeem door naar de backoffice. Het dossier bevat de klantgegevens, gekozen producten, overeengekomen prijs en korting, klantakkoord, relevante technische informatie en alle aanvullende afspraken of voorbehouden.

Onzekerheden en bijzondere klantomstandigheden die relevant zijn voor uitvoering worden duidelijk gemeld.

**2.4** BatterijConcept behandelt ingediende orders zonder onnodige vertraging en meldt acceptatie, weigering of niet-uitvoering aan Adviseur. Na volledige overdracht verzorgt de backoffice de verdere orderafhandeling en planning. De technische schouw en installatie worden door BatterijConcept en zijn installatiepartners georganiseerd. Adviseur helpt bij het verduidelijken of herstellen van zijn eigen dossier en stuurt latere uitvoeringsvragen door naar de backoffice.

**2.5** Adviseur mag klanten niet misleiden, onder ongeoorloofde druk zetten of onheus bejegenen, gegevens of handtekeningen vervalsen, akkoord van een klant fingeren, feiten achterhouden die voor de order wezenlijk zijn, of zonder toestemming geld of cadeaus namens BatterijConcept aannemen. Adviseur belooft geen gegarandeerde besparing, financiering, subsidie, btw-teruggave of installatiedatum zonder daarvoor aantoonbare grondslag en de vereiste bevoegdheid te hebben.

**2.6** Bij onjuiste informatie, onbevoegde toezeggingen of ander verwijtbaar handelen moet Adviseur dit direct melden, verdere schade voorkomen en meewerken aan passend herstel. BatterijConcept kan de daardoor veroorzaakte schade verhalen volgens artikel 8.3 en 8.4. Deze interne afspraken beperken geen rechten die de klant tegenover BatterijConcept heeft.

## 3 Beschikbaarheid en geplande afspraken

**3.1** Adviseur geeft zelf zijn beschikbaarheid door. BatterijConcept mag daarbinnen klantafspraken inplannen; die afspraken gelden als aanvaard en moeten worden nagekomen. Afspraken buiten de opgegeven beschikbaarheid zijn pas bindend na afzonderlijk akkoord van Adviseur. Wijziging van beschikbaarheid maakt reeds ingeplande afspraken niet automatisch ongedaan.

**3.2** Adviseur controleert de gedeelde agenda tijdig en verschijnt voorbereid op de afgesproken plaats en tijd. Bij een verhindering meldt hij dit direct aan de backoffice, zodat partijen de klant kunnen informeren en de afspraak kunnen overdragen of opnieuw plannen.

**3.3** Valt een afspraak aantoonbaar uit door aan Adviseur toerekenbare nalatigheid, dan is Adviseur een contractuele boete van €100 per uitgevallen afspraak verschuldigd. Hieronder vallen zonder geldige reden niet verschijnen of de afspraak niet controleren ondanks tijdige correcte planning. Alleen een teleurstellend verkoopresultaat is geen grond voor deze boete.

**3.4** De boete geldt niet als de uitval wordt veroorzaakt door de klant, een planningsfout van BatterijConcept of overmacht die Adviseur zo spoedig mogelijk meldt. BatterijConcept onderbouwt de constatering schriftelijk en geeft Adviseur vijf werkdagen om te reageren voordat de boete wordt afgerekend. De boete vervangt de schadevergoeding voor het uitvallen van diezelfde afspraak; wettelijke rechterlijke matiging blijft mogelijk.

## 4 Provisie en het voorschot

**4.1** De vergoeding bedraagt uitsluitend 10% van de definitieve orderwaarde exclusief btw, na alle aan de klant verleende kortingen en prijsverminderingen. Het gaat om de nettoverkoopprijs die de klant voor de door Adviseur bemiddelde order verschuldigd is. Er is geen vaste vergoeding, bonus of afzonderlijke onkostenvergoeding.

**4.2** De provisie is exclusief de btw die Adviseur wettelijk over zijn dienstverlening verschuldigd is. De inkoopkosten van BatterijConcept en de installatiekosten die BatterijConcept zelf betaalt, worden niet op de provisiegrondslag in mindering gebracht. Eventuele kostendoorbelasting aan Adviseur wordt afzonderlijk gespecificeerd.

**4.3** Na ontvangst door BatterijConcept van de overeengekomen klantaanbetaling ontvangt Adviseur €250 exclusief eventueel verschuldigde btw als verrekenbaar provisievoorschot per order. Dit bedrag is onderdeel van de totale provisie van 10%. Indien die totale provisie lager is dan €250, is het voorschot maximaal die lagere provisie. Alleen een klantakkoord of betaalbelofte geeft geen aanspraak op het voorschot.

**4.4** Partijen stellen de definitieve provisie uitdrukkelijk afhankelijk van de uitvoering van de klantorder. De gewone afrekening van de resterende provisie vindt plaats na voltooiing van de installatie, onder aftrek van het reeds betaalde voorschot en met inachtneming van artikel 4.5 en artikel 6. Is geen voorschot betaald, dan wordt de volledige verschuldigde provisie afgerekend.

**4.5** Dwingende wettelijke provisieregels gaan voor op de uitvoeringsvoorwaarde. Het provisierecht ontstaat uiterlijk wanneer de klant zijn deel heeft uitgevoerd, of dit had moeten doen als BatterijConcept zijn deel had uitgevoerd, voor zover artikel 7:432 lid 3 BW dit voorschrijft. Volledige klantbetaling kan daardoor eerder recht op provisie geven dan de installatie. Ook vervalt provisie niet wegens niet-uitvoering die aan BatterijConcept kan worden toegerekend. Wettelijke regels over ontstaan, opeisbaarheid en behoud van provisie blijven steeds gelden.

**4.6** Planningen en verwachte schouw-, leverings- en installatiedata zijn tegenover Adviseur indicatief, tenzij BatterijConcept schriftelijk een bindende termijn met hem is overeengekomen. Adviseur mag een verwachting niet als garantie aan de klant doorgeven. BatterijConcept informeert Adviseur over wezenlijke vertraging zodra die bekend is en geeft zo mogelijk een aangepaste verwachting. Afzonderlijke bindende afspraken en wettelijke rechten van klanten blijven gelden.

**4.7** Een verschoven order of installatie geeft Adviseur op zichzelf geen recht op extra provisie, een wachttijdvergoeding, vergoeding van gereserveerde uren of andere aanvullende betaling. Voor de provisie gelden artikel 4.3 tot en met 4.5 en artikel 6. Voor niet-toerekenbare vertraging is BatterijConcept geen schadevergoeding verschuldigd. Een probleem bij een leverancier, installateur of financier is niet automatisch overmacht. Dwingende provisierechten, wettelijke rente en aansprakelijkheid voor een eigen toerekenbare tekortkoming, opzet of bewuste roekeloosheid worden niet uitgesloten.

## 5 Afrekening op maandag en betaling op woensdag

**5.1** BatterijConcept stelt iedere maandag een gespecificeerde weekafrekening op voor zover orders, ontvangen aanbetalingen, voltooide installaties of correcties uit de voorgaande kalenderweek daartoe aanleiding geven. De kalenderweek loopt van maandag tot en met zondag, volgens Nederlandse tijd. Ook oudere orders worden meegenomen zodra in die week een betaalmoment is bereikt; een nieuwe verkoop in die week is daarvoor niet vereist.

**5.2** Een order zonder ontvangen klantaanbetaling geeft nog geen voorschot. Zodra de aanbetaling is ontvangen, wordt het voorschot in de eerstvolgende toepasselijke weekafrekening verwerkt. Het restant volgt in de weekafrekening na installatie, of eerder als artikel 4.5 dat vereist. De afrekening vermeldt per order de grondslag, totale provisie, voorschotten, correcties en het nog te betalen bedrag. Wettelijke informatie- en inzagerechten van Adviseur blijven bestaan.

**5.3** Partijen spreken vooraf af dat BatterijConcept de provisiefacturen namens Adviseur opstelt en digitaal verstrekt. Dit is selfbilling. De factuur staat op naam van Adviseur als dienstverlener, is gericht aan BatterijConcept en vermeldt “factuur uitgereikt door afnemer”. Zij voldoet aan de wettelijke factuureisen en bevat een uniek opeenvolgend nummer. Adviseur maakt voor dezelfde vergoeding geen dubbele factuur.

**5.4** BatterijConcept betaalt het volgens de maandagafrekening verschuldigde bedrag op de daaropvolgende woensdag op de opgegeven IBAN. Indien een bankfeestdag verwerking verhindert, vindt betaling op de eerstvolgende bankwerkdag plaats. De wekelijkse regeling mag geen dwingendrechtelijke uiterste betaaltermijn overschrijden.

**5.5** Adviseur controleert iedere selfbillingfactuur en meldt een bezwaar zo spoedig mogelijk, bij voorkeur binnen vijf werkdagen. Bij afwijzing vervalt de afgewezen factuur en maken partijen een verbeterde factuur; komen zij daarover niet tot overeenstemming, dan factureert Adviseur zelf. Niet direct reageren doet een inhoudelijk recht op correctie niet vervallen. Een factuurgeschil schort betaling van vaststaande, onbetwiste bedragen niet op.

**5.6** Adviseur verstrekt juiste factuurgegevens, meldt wijzigingen in zijn btw-status direct en blijft verantwoordelijk voor zijn btw-aangifte en de controle van facturen. BatterijConcept corrigeert fouten die

het bij het opstellen heeft gemaakt. Terugboekingen worden met een herleidbare correctiefactuur en passende btw-correctie verwerkt.

## 6 Herroeping en orders zonder installatie

**6.1** Bij geldige uitoefening van het wettelijke herroepingsrecht door de klant is geen provisie verschuldigd en wordt een al betaald provisievoorschot teruggedraaid, behoudens een dwingendrechtelijke uitzondering als bedoeld in artikel 4.5.

**6.2** Ook bij een andere definitieve niet-uitvoering van de klantorder geldt in beginsel geen definitieve provisie en wordt het voorschot teruggedraaid. Dit kan onder meer spelen bij afgewezen financiering, annulering, niet-betaling of technische onuitvoerbaarheid. Een etiket zoals “technische NO-GO” is op zichzelf niet beslissend: BatterijConcept moet de niet-uitvoering en de grond voor het vervallen van provisie onderbouwen. Niet-uitvoering die aan BatterijConcept kan worden toegerekend, laat het wettelijke provisierecht onverlet.

**6.3** BatterijConcept vermeldt de betrokken order en reden schriftelijk op de eerstvolgende afrekening. Een rechtsgeldig terug te betalen voorschot wordt, inclusief de bijbehorende btw-correctie, verrekend met opeisbare provisie voor zover verrekening wettelijk is toegestaan. Voor zover geen verrekening mogelijk is, betaalt Adviseur binnen veertien dagen na de gespecificeerde terugbetalingsverplichting terug. Bij betwisting volgt eerst beoordeling van de onderbouwing; onbetwiste bedragen worden wel afgewikkeld.

**6.4** Gedeeltelijke uitvoering, een gedeeltelijke herroeping of een prijsvermindering leidt uitsluitend tot een overeenkomstige correctie van de provisie voor zover wettelijk toegestaan. Adviseur staat niet persoonlijk garant voor betaling van de volledige klantorder. Aansprakelijkheid voor een eigen toerekenbare fout wordt volgens artikel 8 beoordeeld.

## 7 Kosten en een door BatterijConcept geregelde auto

**7.1** Alle eigen kosten van de werkzaamheden zijn voor Adviseur, waaronder laptop, telefoon, auto, brandstof, parkeren, reizen, administratie en eigen verzekeringen. Hiervoor bestaat geen afzonderlijk recht op vergoeding door BatterijConcept.

**7.2** Regelt BatterijConcept op verzoek of met instemming van Adviseur een auto, dan worden alle aan die auto toe te rekenen en vooraf overeengekomen kosten aan Adviseur doorbelast. Partijen leggen vóór verstrekking in een aparte schriftelijke afspraak vast welke auto wordt verstrekt, de kosten en berekeningswijze, gebruiksduur, verzekering, eigen risico, schade, boetes, gebruiksregels en inlevering bij einde van de samenwerking. BatterijConcept toont de doorbelaste kosten op een specificatie.

**7.3** Kosten worden afzonderlijk van de provisieberekening bijgehouden. Verrekening met opeisbare provisie vindt alleen plaats voor zover wettelijk toegestaan en met een duidelijke specificatie. Voortlopende kosten na beëindiging van de samenwerking zijn alleen voor Adviseur indien dit uit de vooraf gemaakte autoafspraak volgt.

## 8 Aansprakelijkheid geheimhouding en relatiebescherming

**8.1** Vertrouwelijke informatie omvat alle niet-openbare informatie die Adviseur door deze samenwerking ontvangt of leert kennen, in welke vorm dan ook. Hieronder vallen interne verkoopmethoden, de vertrouwelijke inhoud van het verkoopboekje, scripts, gespreksopbouw, bezwaarbehandeling, trainingen, opnames, offertesjablonen, prijs- en margegegevens, leveranciersafspraken, campagnes, funnels, klant- en leadgegevens, systeeminrichting, automatiseringen, prompts, rapportages en toegangsgegevens. Ook een niet-openbare samenstelling van op zichzelf bekende onderdelen kan vertrouwelijk zijn.

**8.2** Adviseur beveiligt apparatuur en gegevens, gebruikt persoonlijke accounts en deelt geen inloggegevens. Verlies, onbevoegde toegang en vermoedelijke datalekken worden onverwijld gemeld. Klantgegevens worden uitsluitend verwerkt voor toegewezen werkzaamheden, met niet meer gegevens dan nodig en via de afgesproken systemen. Partijen voldoen aan de privacywetgeving en maken vooraf aanvullende verwerkingsafspraken als hun feitelijke rollen dit vereisen.

**8.3** Adviseur is volgens de wet aansprakelijk voor schade door zijn toerekenbare tekortkoming of onrechtmatig handelen, waaronder de gedragingen uit artikel 2.5, verkeerde productinformatie en onbevoegde toezeggingen. Verhaalbare schade kan bestaan uit redelijke herstel- en onderzoekskosten, noodzakelijk verleende klantcompensatie, redelijke juridische kosten en aantoonbaar gederfde nettowinst, voor zover causaal toerekenbaar en wettelijk verhaalbaar. BatterijConcept onderbouwt oorzaak en omvang en beperkt de schade redelijkerwijs. Schade door eigen fouten van BatterijConcept of zijn uitvoeringspartners wordt niet zonder grond op Adviseur afgewenteld.

**8.4** Adviseur vrijwaart BatterijConcept voor aanspraken van derden voor zover die voortvloeien uit een in artikel 8.3 bedoelde toerekenbare gedraging van Adviseur. BatterijConcept meldt de aanspraak tijdig en betrekt Adviseur bij verweer en een eventuele regeling. Zonder overleg worden geen onnodige kosten gemaakt of onredelijke schikkingen getroffen. Deze vrijwaring is geen garantie voor de betaling van klantorders en geeft geen recht op dubbele vergoeding van dezelfde schade.

**8.5** Adviseur houdt vertrouwelijke informatie strikt geheim en gebruikt deze uitsluitend voor zijn werkzaamheden voor BatterijConcept. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het verboden die informatie direct of indirect te delen, te verkopen, te publiceren, aan een concurrent beschikbaar te stellen of te gebruiken voor een andere opdrachtgever of eigen onderneming. Dit geldt ook voor mondeling overgedragen kennis en bewust uit het geheugen gereproduceerde bedrijfsgeheimen.

**8.6** Adviseur mag vertrouwelijke informatie en materialen niet buiten de toegestane uitvoering kopiëren, fotograferen, opnemen, exporteren of overbrengen naar privé-opslag, externe platforms of AI-diensten. Noodzakelijke verwerking binnen vooraf toegestane systemen en het aan klanten verstrekken van daarvoor bestemd materiaal blijven toegestaan. Adviseur mag anderen niet helpen of laten handelen om deze beperkingen te omzeilen.

**8.7** Rechten op door BatterijConcept verstrekte boekjes, teksten, scripts, trainingen, software, vormgeving en systemen blijven bij BatterijConcept of de betreffende rechthebbende. Adviseur krijgt uitsluitend een persoonlijk, niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor deze samenwerking. Het aanpassen van namen, opmaak of formuleringen geeft geen toestemming om beschermd materiaal of vertrouwelijke kennis elders te gebruiken. Een openbaar verstrekte brochure is niet uitsluitend daardoor een bedrijfsgeheim; eventuele auteursrechten en andere bestaande rechten blijven wel gelden.

**8.8** De geheimhoudings- en gebruiksbeperkingen gelden tijdens en na de samenwerking zolang de informatie rechtmatig vertrouwelijk blijft. Zij gelden niet voor informatie die aantoonbaar al rechtmatig bekend was, onafhankelijk is ontwikkeld of zonder schending rechtmatig openbaar wordt. Algemene verkoopvaardigheden en eerlijk opgedane algemene ervaring blijven vrij bruikbaar. Verstrekking aan een gebonden juridisch of fiscaal adviseur voor noodzakelijke advisering, wettelijk verplichte openbaarmaking en beschermde meldingen van misstanden zijn toegestaan, beperkt tot wat noodzakelijk is.

**8.9** Tijdens de samenwerking en gedurende twaalf maanden na het einde mag Adviseur de hierna omschreven beschermde relaties niet actief benaderen, laten benaderen of orders bij hen wegtrekken voor concurrerende thuisbatterijen en de bijbehorende installatie. De klantenkring bestaat uitsluitend uit particuliere klanten en prospects die in de laatste twaalf maanden persoonlijk schriftelijk aan Adviseur waren toegewezen en met wie hij verkoopcontact heeft gehad. Het gebied is beperkt tot de Nederlandse gemeenten waarin deze relaties volgens het bij toewijzing vastgelegde adres wonen. De toewijzing blijkt uit het CRM of een andere schriftelijke vastlegging. BatterijConcept verstrekt bij beëindiging een overzicht; dat overzicht mag de overeengekomen kring of het gebied niet achteraf uitbreiden.

**8.10** Het relatiebeding verbiedt niet om in het algemeen voor andere opdrachtgevers te werken of algemene, niet specifiek op beschermde relaties gerichte reclame te maken. Het geldt alleen binnen de grenzen van artikel 7:443 BW en vervalt waar lid 3 van dat artikel dit voorschrijft. Wettelijke bevoegdheden van de rechter om het beding geheel of gedeeltelijk buiten werking te stellen blijven bestaan. Het verbod op misbruik van vertrouwelijke informatie en beschermde materialen geldt onafhankelijk van dit relatiebeding.

**8.11** Op eerste redelijk verzoek en uiterlijk binnen vijf werkdagen na beëindiging levert Adviseur ontvangen materialen in, draagt hij dossiers over en verwijdert hij niet langer noodzakelijke kopieën uit eigen systemen. Hij bevestigt dit schriftelijk. Wettelijk verplichte bewaring en noodzakelijke bewaring voor een

rechtsvordering blijven toegestaan, strikt afgescheiden, beveiligd en zonder commercieel gebruik. BatterijConcept mag de eigen systeemtoegang intrekken; dit laat eventuele provisie- en inzagerechten onverlet.

**8.12** Bij een toerekenbare overtreding van artikel 8.5, 8.6, 8.7, 8.9 of 8.11 is Adviseur een contractuele boete van €5.000 per afzonderlijke overtreding verschuldigd, plus €250 per kalenderdag dat een voortdurende overtreding na een schriftelijke sommatie met een redelijke hersteltermijn voortduurt. Samenhangende handelingen uit één incident tellen als één overtreding, niet als een afzonderlijke overtreding per bestand, ontvanger of klant. De boete bedraagt maximaal €25.000 per samenhangend incident. BatterijConcept specificeert de overtreding en geeft Adviseur gelegenheid te reageren.

**8.13** Naast de boete kan BatterijConcept nakoming, staking en teruggave of verwijdering vorderen. Aanvullende schadevergoeding is alleen verschuldigd voor zover de aantoonbare, wettelijk verhaalbare schade de boete overtreft; de boete wordt daarop in mindering gebracht. De wettelijke bevoegdheid tot matiging blijft bestaan. De boete van €100 voor een uitgevallen afspraak uit artikel 3 wordt niet op grond van dit artikel verhoogd.

## 9 Duur opzegging en uitloopafspraken

**9.1** Deze overeenkomst geldt vanaf de ingevulde ingangsdatum voor onbepaalde tijd. Opzegging gebeurt schriftelijk, waaronder per e-mail. Partijen komen uitdrukkelijk als contractuele opzegtermijn de kortste termijn overeen die artikel 7:437 lid 2 BW voor de feitelijke duur van de samenwerking toestaat, met opzegging tegen het einde van een kalendermaand. Zij spreken geen langere vrijwillige opzegtermijn af. Een eerdere aaneengesloten samenwerking telt mee voor zover de wet dat voorschrijft. Beëindiging met wederzijds goedvinden en een geldige dringende reden blijven geregeld in artikel 9.4.

**9.2** Tijdens de opzegtermijn blijven aanvaarde afspraken en lopende verplichtingen gelden. Op het moment van opzegging maken partijen een overzicht van reeds ingeplande afspraken en open dossiers. Adviseur handelt deze zorgvuldig af of draagt ze, in overleg met BatterijConcept, over aan een geschikte opvolger. Nieuwe afspraken na de einddatum vereisen afzonderlijk akkoord.

**9.3** Reeds ingeplande afspraken met een datum na het einde worden vóór de einddatum uitgevoerd, in overleg verplaatst of aan een andere adviseur overgedragen. Partijen leggen uitdrukkelijk vast als Adviseur een specifieke afspraak alsnog zelf na de einddatum afhandelt, inclusief de toepasselijke provisieafspraak. Een uitloopafspraak verlengt de hele samenwerking niet stilzwijgend voor onbepaalde tijd.

**9.4** Partijen kunnen bij de feitelijke beëindiging schriftelijk een eerdere einddatum afspreken. Beëindiging zonder opzegtermijn wegens een wettelijk geldige dringende reden blijft mogelijk; de reden moet direct aan de andere partij worden meegedeeld. Ernstige fraude, bewuste misleiding, het afleiden van orders of ernstig misbruik van bedrijfsgeheimen kunnen, afhankelijk van de omstandigheden, zo’n reden vormen. Bij concrete aanwijzingen van ernstig misbruik mag BatterijConcept noodzakelijke toegang tijdelijk beperken zolang dat proportioneel en nodig is voor onderzoek; wettelijke betalings- en informatieplichten blijven gelden.

**9.5** Beëindiging laat reeds opgebouwde provisie en wettelijke provisie over later tot stand gekomen orders onverlet. Ook aanspraken die op grond van dwingend recht kunnen bestaan, waaronder een klantenvergoeding volgens artikel 7:442 BW, worden niet vooraf uitgesloten. De wekelijkse afrekening blijft voor open orders doorlopen totdat alles is afgewikkeld.

## 10 Slotafspraken en ondertekening

**10.1** Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover de samenwerking kwalificeert als agentuur, gelden de artikelen 7:428 tot en met 7:445 BW. Dwingend recht gaat voor op een afwijkende contracttekst. Partijen bespreken geschillen eerst met elkaar; daarna kan het geschil worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde Nederlandse rechter.

**10.2** Wijzigingen worden schriftelijk door beide partijen overeengekomen. Als een bepaling ongeldig is, blijven de overige bepalingen gelden voor zover dat juridisch mogelijk is. Partijen vervangen de ongeldige bepaling door een geldige afspraak die het oorspronkelijke doel zo dicht mogelijk benadert.

## Gegevens en ondertekening

Partijen verklaren de overeenkomst te hebben gelezen en ermee in te stemmen, waaronder de afspraak dat BatterijConcept namens Adviseur de provisiefacturen opstelt.

Ingangsdatum: _____

**Voor BatterijConcept**

Naam bevoegde ondertekenaar: _____

E-mailadres voor kennisgevingen: _____

Plaats en datum: _____

Handtekening: _____

**Gegevens en ondertekening Adviseur**

Naam ondernemer of onderneming: _____

Handelsnaam: _____

Adres: _____

Postcode en plaats: _____

KvK-nummer: _____

Btw-identificatienummer: _____

E-mailadres: _____

IBAN: _____

Naam bevoegde ondertekenaar: _____

Plaats en datum: _____

Handtekening: _____